

1500481-32.2020.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves
Comarca: Santos
Foro: Foro de Santos
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
AILTON DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

AILTON DOS SANTOS foi condenado definitivamente, pela sentença de fls. 168-175, além das penas privativas de liberdade, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Intimado a comprovar o ajuizamento da ação de execução, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santos
Foro de Santos
2ª Vara Criminal
Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-190

1500481-32.2020.8.26.0536 - lauda

CONCLUSÃO: Aos 15/12/2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito em exercício pela 2ª Vara Criminal de Santos, Dr Leonardo de Mello Gonçalves. Eu, Fábio dos Passos da Silva, M368208, Escrevente Técnico Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:
1500481-32.2020.8.26.0536 2020/000146
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
AILTON DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

AILTON DOS SANTOS foi condenado definitivamente, pela sentença de fls. 168-175, além das penas privativas de liberdade, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Intimado a comprovar o ajuizamento da ação de execução, o(a) representante do

Parquet pugnou pela desistência da ação, requerendo a extinção da punibilidade da pena, aduzindo, em apertada síntese, que não se justifica a movimentação do aparato jurisdicional na busca de valor irrisório decorrente da pena criminal.

Decido.

O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa.

Destaca o requerente que no caso concreto a multa corresponde a R\$ 503,26, valor que, em tese, autorizaria o não ajuizamento de execução pela PGE, em conformidade com os princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade.

Importante lembrar que as Cortes Superiores aplicam o princípio da insignificância aos crimes tributários e de descaminho quando o débito não ultrapassa o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) – RESP 168.878, notadamente pela inviabilidade do custo operacional.

Nesse sentido, o STJ decidiu no REsp 796.533-PE (julgado em 09.02.2010) que não há interesse processual nas execuções fiscais de valor irrisório, sendo correta sua extinção por falta desta condição da ação.

“PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO - PRINCÍPIO DA UTILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO -

PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. O exercício da jurisdição deve considerar a utilidade do provimento judicial, sopesando o custo social de sua efetivação, especialmente quando o exequente pertence à estrutura do Estado. 2. Consubstancia o interesse processual a utilidade prática do provimento judicial, que não ocorre na execução de valor irrisório, no montante de R\$ 130,00 (cento e trinta reais), merecendo ser confirmada a extinção do processo sem julgamento do mérito. Precedentes desta Corte. 3. Recurso especial improvido. Precedentes citados: REsp 913.812-ES, DJ24/5/2007; REsp 601.356-PE, DJ30/6/2004 e REsp 477.097-PR, DJ 21/2/2005. REsp 796.533-PE, Rel. Min. Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ-BA), julgado em 9/2/2010”.

Na mesma linha, o Excelso Supremo Tribunal Federal asseverou a impossibilidade de indulto de pena de multa quando ultrapassado o valor mínimo para inscrição em dívida ativa da União, sinalizando, a seu ver, a contrario sensu, a possibilidade de clemência em relação às penas de multa que não alcancem tal importância (STF, EP 6 IndCom-AgR, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, J 11/11/2020, DJ 25/11/2020).

Pelo exposto, acolho o requerimento ministerial e, de consequente, julgo EXTINTA a pena pecuniária imposta ao sentenciado AILTON DOS SANTOS, qualificado nos autos, nos termos, especialmente, do art. 51, do CP c/c art. 1º, I, “b” e II, da Lei Estadual nº 7.727/2004, em razão do respectivo valor estar abaixo do limite estadual para a inscrição em dívida ativa e o desinteresse do próprio exequente.

No ofício a ser encaminhado ao IIRGD, solicite-se a observância do disposto no artigo 202 da Lei de Execução Penal, no tocante ao sigilo das informações referentes à condenação, que prescinde do pedido de reabilitação criminal:

“Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei”.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe, inclusive ao Cartório Eleitoral (artigo 538-A, § 5º das NSCGJ), ao órgão tributário que recepcionou a certidão de dívida ativa e à Vara de Execução competente.

P.I.C.

Santos, 15 de dezembro de 2022.